

עין משפט
נר מצוה

נא:

שְׁלֹא היה בו הבֹּלָ לַמִּיתָה. שהיה רחבו יותר מעמקו: **אִי** בהבֹלָא מִיִּית. הרצה הוא מימה דנהי דמיעט הצלא מכל מקום אס לא דהרמיז לא היה נופל: **הַשּׁוֹתֶפִּין** שנדרו הנאה זה מזה אסורים אִיבנם בחצר. צנדרים (דף מו:) מפרש בין יש

צה דין חלוקה וצין אין צה דין חלוקה אסורים ואע"פ שאין יכול למחות ליכנס כשאין צו דין חלוקה מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהוי אמשכיר בית לחצירו שיכול המשכיר להקדיש כדאיתא במסכת ערכין צפ' האומר משקלי (דף כא. ושם) אע"פ שאין יכול למחות בית השוכר שלא ליכנס וא"מ ומ"ש מצ"ח דאמי ושקיל אפי' הקדיש שדחו אלא משום דר' אבהו מוסיף דינר שלא יאמר כו' (שם דף כג.) וי"ל דשאני צ"ח דגוף הקרקע יולא מתחת יד המנקדיש אצל גצי שוכר לעולם אין גוף הקרקע יולא מתחת יד המשכיר: **וזה נכנס בתוך שָׂרו**. השתא משמע דדריסת הרגל אסור צמודר הנאה ואפילו ר"א צן יעקב לא שרי אלא שותפין משום דצשלו נכנס אצל צלא שותפים מודה דאסור דקפדי אדריסת רגל כדמשמע בסוף חזקת הצמים (ב"צ דף קד מ: ושם¹) וקשה דצפ"ק דמגילה (דף טז. ושם²) תנן אין צין המודר הנאה מחצירו למודר ממנו מאכל אלא דריסת רגל וכלים שאין עושין צהן אוכל נפש ופריך בגמרא דריסת הרגל הא לא קפדי ומאי קפריך הא משמע הכא דקפדי ומפרש ר"ת דהכי פריך התם דע"כ צדריסת הרגל דלא קפדי כמו צצקעה מיירי דאי צהיאי דקפדי כגון צחצר א"כ אפי' נודר הימנו מאכל יחא אסור כיון דקפדי א"כ כיונא צו משכירין ומניא צנדרים צפ' אין צין המודר (דף לג.) וכל דבר שאין עושה צו אוכל נפש מקום שמשכירין כיונא צו אסור וכיון דלא קפדי אמאי אסור והוא הדין דהוי מצי³ (א) למימר כלים הא לא קפדי: ‏

הנאה ואפילו ר"א צן יעקב לא שרי אלא שותפין משום דצשלו נכנס אצל צלא שותפים מודה דאסור דקפדי אדריסת רגל כדמשמע בסוף חזקת הצמים (ב"צ דף קד מ: ושם¹) וקשה דצפ"ק דמגילה (דף טז. ושם²) תנן אין צין המודר הנאה מחצירו למודר ממנו מאכל אלא דריסת רגל וכלים שאין עושין צהן אוכל נפש ופריך בגמרא דריסת הרגל הא לא קפדי ומאי קפריך הא משמע הכא דקפדי ומפרש ר"ת דהכי פריך התם דע"כ צדריסת הרגל דלא קפדי כמו צצקעה מיירי דאי צהיאי דקפדי כגון צחצר א"כ אפי' נודר הימנו מאכל יחא אסור כיון דקפדי א"כ כיונא צו משכירין ומניא צנדרים צפ' אין צין המודר (דף לג.) וכל דבר שאין עושה צו אוכל נפש מקום שמשכירין כיונא צו אסור וכיון דלא קפדי אמאי אסור והוא הדין דהוי מצי³ (א) למימר כלים הא לא קפדי: ‏

ביון

לימא הא. דקתני חייצין רצי היא דאמר לעיל [ע"א] גצי חופר צור תשעה הואיל ועצד צו שיעור מקין דהוי שותף צנוקין והכא דעצדי קמאי שיעור מימה הוו כולם שותפין צתשלומי מימה: **והא**. דקתני אחרון חייצ וראשון פטור: **רצנן**. דדייקי [ע"א] אישׁי אחד ולא שנים: **אפילו רצנן מודו**. דכי כתיב

לימא הא רבי הא רבנן אמר רב זביד הא והא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אחרון חייב אלא היכא דלא עבד קמא שיעור מיתה אבל היכא דעבד קמא שיעור מיתה אפילו רבנן מודו דכולן חייבין והא סייד וכייד דקא עבד קמא שיעור מיתה וקתני אחרון חייב אמרי התם שלא היה בו הבל למיתה ובא אחר והוסיף בה הבל למיתה איכא דאמרי אמר רב זביד הא והא רבי הק דקתני כולן חייבין שפיר הא דקתני אחרון חייב כגון שלא היה בו הבל לא למיתה ולא לגזקין ובא אחר והוסיף בו הבל בין למיתה בין לגזקין אמר רבא ״הניח אבן ע"פ הבור והשלימה לעשרה באנו למחלוקת רבי יורבנן פשיטא מהו דתימא למטה הוא דהבלא ידידיה קא קטיל איה אבל למעלה דלא הבלא ידידיה קא קטיל אימא לא קמ"ל בעי רבא טם טפח וסילק אבניו מהו מי אמרינן מאי דעבד שקליה או דלמא נסתלקו מעשה ראשון וקמה ליה כוליה ברשותיה יתיקו: אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל בר מרתא יבור שמונה ומהן שני טפחים מים חייב מ"ט כל טפח דמיא כתרי דיבשה דמי איבעיא להו בור תשעה ומהן טפח אחד מים מהו מי אמרינן כיון דלא נפישׁי מיא לית ביה הבלא או דלמא כיון דעמיק טפי אית ביה הבלא בור שבעה ומהן שלשה טפחים מים מהו מי אמרינן כיון דנפישׁי מים טפי אית ביה הבלא או דלמא כיון דלא עמקא לית ביה הבלא יתיקו: בעא מיניה רב שיזבי מרבה הרחיבה מהו א"ל הרי מיעט הבלא א"ל אדרבה הרי קירב הזיקא אלא אמר רב אשי גיחזי אנן יאי בהבלא מיית הרי מיעט הבלא אי בחבטה מיית הרי קירב הזיקא איכא דאמרי אמר

לימא הא. דקתני חייצין רצי היא דאמר לעיל [ע"א] גצי חופר צור תשעה הואיל ועצד צו שיעור מקין דהוי שותף צנוקין והכא דעצדי קמאי שיעור מימה הוו כולם שותפין צתשלומי מימה: **והא**. דקתני אחרון חייצ וראשון פטור: **רצנן**. דדייקי [ע"א] אישׁי אחד ולא שנים: **אפילו רצנן מודו**. דכי כתיב מיעוטא אחופר צור ט' כתיב דליכא לחיוציה מן והמת יהיה לו^א דהא מסקנא דמילתא מן והמת יהיה לו נפקא לן דההוא דעצד שיעור מימה מחייצ ומיהו כולה מילתא לא מצינו למילף מינה דעיקר קרא לכדרבא אתא: שלא היה צה הצל למיטה. שהיתה רחצה הרצה מש"ה פטור אף צנוקין כדאמרינן איש אחד ולא שנים דהוי ליה כחופר צור ט' ובא אחר והשלימה לעשרה: הא והא רבי. דאילו רצנן כי היכי דפטרי חופר ט' מנוקין פטרי נמי הכא לקמאי: כגון שלא היה צו הצל לא למיטה ולא לנוקין. הלכך ראשון פטור אף צנוקין ואליצא דרב דאמר [ג:] להצלו ולא לחצטו ואליצא דרבי אנטרין לשנויי שלא היה צו הצל אפי' לנוקין דאילו היה צו הצל לנוקין הוי ראשון שותף לנוקין ולשמואל דאמר [שם] און על החצטה חייבה תורה מוקי לה במלא ספוגות צקרקעומיו דאין כאן חצט: צאנו למחלוקת רבי ורבנן. לרצנן אחרון חייצ צין לנוקין צין

למימה לרבי אחר אחרון למימה אחר שניהן לנוקין: **פשיטא**. מה לי הוסיף למטה מה לי הוסיף למעלה: **מהו דסימא**. צין לרבי צין לרצנן אחרון פטור דלאו הצלא ידידיה קטליה: **טס טפח**. החופר צור ט' ואחר השלימו לעשרה וחזר אחרון וסתם ומינא עפר אותו טפח שהוסיף: **טס**. סתם צלשון ארמי. [סתמוס] טמונון פלשתאי (בבבאשׁת כו:) **מאי דעצד שקליה**. וראשון חייצ צנוקין: **קמה ליה צרשופיה**. והוא ליה השתא צור תשעה דאחרון וחייצ מיהא צנוקין: מיא מוסיף הצלא: **הרחיצה**. אחד חופר צור י' ובא חצירו והרחיץ פיו: הרי מיעט הצלא. ותצא לו צרכה: הרי קירב הזיקא. שמיעט מקום מעמד רגלים ושמא לא היה הולך השור עד מקום פי הצור צבתמילה: וראשון מאימא מיפטר. דניטעון על השני היתה השמירה דפשיטא לן דהני עבר דקתני מתני' נשתמש קאמר דאי כדקתני מתני' שעצרו עליו שניהן זה אחר זה אמאי ראשון פטור הרי גס הוא פשע: דליו. כסוי הצור לכסותו שהראשון פתחו ודלה ובא שני ומלאו ומסר לו ראשון את כיסוי הצור: **והאי מדידיה קממלא**. ולא הוי ליה שני שואל על חלקו של ראשון שיהא כולו מוטל עליו לשומרו הלכך אס הזיק שניהם חייצין אצל מסר לו את הדלי נעשה זה שומר שקיצל עליו לכסותו: **לחצר**. של שניהן: לפוך שלו. כל היכא דעילל יכול לומר זה חלקי חלקי שאני צורר ומהני ליה צריכה: ליקנייה צחוקא. משנשתמש צו שהרי קרקע נקנית צכסף צצטר וצחוקה^א:

צעי למימר ליה לך חזק וקני כו': משכרית

פרק חמישי בבא קמא

מסורת הש"ס

א) [צהכר"א]ש לימא מלת מרייחא, צ) עיין צספר מ"ח, א) צילה לט: נדרים מה: צ"צ מ:, ד) [שמות כא,] צ) [שם,] ו) [קידושין כו,] ו) [ד"ה רצינא,] ח) [ד"ה דרסמא,]

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה זה וכו' וה"ה דה"מ דמיפרך כלים:

מוסף רש"י

השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס להחצר. כתנן של שניהן דכל חד אסור צדריסת הרגל של חצירו, וקא סבר אין צריכה, דאימור האי לחלק חצירו עייל והאי לחלק חצירו עייל (צדריס חוה) של זמן שלא חלקו את החצר נכנס כל אחד בחלק חצירו וקס ליה צלא יחל דצרו, שהרי נהנה מחצירו שעומד צחצרו (רשב"ם ב"ב נז.)

רבינו הגנאל

טם טפחו וסלק אבניו מודו. פי' טמוס אותו טפח בצרידות או באבנים. ורבנן סברי אין צרידה. קי"ל כרבנן. משימסור לו דליו. פי' נטלא, ובאילו נסתלק הוא ממנו והעמידו ברשותו, והוברר הדבר משמסר לו הדלי שהבור עומד ברשותו, ומשל עצמו הוא דולה. פ"ח צע"ל, והני שמעתתא כולוהו עבדינן בהו לקולא דקי"ל ספק ממונא לקולא.